

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת צבי ידידיה סוכות
שמחה רוטמן

פ/25/5196

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – מניעת ניגודי עניינים בחקירת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 59. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982¹, בסעיף 59, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), נודע למשטרה על ביצוע עבירה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או על ידי פרקליט המדינה או מי מטעמם, תפנה לשר המשפטים למינוי תובע לעניין זה.

(2) לתובע הממונה יהיו כל סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לעניין חקירה ותביעה כאמור; לעניין סעיף זה, "תובע" – לרבות תובע משטרתי."

דבר הסבר

היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה עומדים בראש מערכת אכיפת החוק והתביעה בישראל. על אף שישנן מספר הוראות בנוגע לפתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום כנגד נושאי משרה בכירים כגון ראש ממשלה, שר, שופט ועוד, ישנה לקונה בכל הנוגע לפתיחת הליך כזה כנגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

במצב דברים בו עולה חשש לביצוע עבירה מצד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, נוצר ניגוד עניינים מעצם מעורבות הפרקליטות בחשדות האמורים, החל מליווי החקירה ועד להחלטה אם יש מקום להגיש כתב אישום.

נוכח זאת הצעת החוק מבקשת לתקן את המצב ולאפשר לשר המשפטים למנות תובע חיצוני לפרקליטות במקרים אלו, בדומה לחקירת שוטרים הנעשית בידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) ולא בידי גורמי החקירה במשטרה. על פי הצעת החוק לתובע הממונה יוקנו הסמכויות המקבילות לסמכויות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)